

통보(모범사례)

제 목 지목변경 추진으로 예산절감 및 자산가치 상승에 기여

모 범 대 상 자 ●●본부 관리부 X급 정지현

조 치 부 서(기관) ☆☆처

모 범 내 용

1. 업무 개요

●●본부 관리부는 본부 자산의 취득, 처분, 보존 및 운용에 대한 총괄 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 산지전용과 지목변경 추진의 필요성

●●본부 X급 정지현은 ■■■군청으로부터 ●●본부가 보유한 ◆◆◆◆ 부지가 임야로 등록된 곳에 위치하고 있어 ◆◆◆◆ 철거 행정명령을 받았다.

이에 위 사람은 ◆◆◆◆ 철거 시 많은 비용이 발생하고 ◆◆◆◆를 대체할 수 있는 방법이 없어 ◆◆◆◆ 철거 대신 임야로 등록된 ◆◆◆◆ 부지를 공장 용지로 변경하는 산지전용과 지목변경 방법을 검토하였다.

3. 지목변경을 위한 지구단위계획 변경의 문제점

위 사람은 우선 20xx. x월 ■■■군청에 산지전용 신청을 하였고 ■■■군청으로부터 20xx. x월 산지전용 허가를 받았다. 그리고 같은 해 x월 지목변경을 추진하였다.

위 사람은 지목변경 승인을 위하여 ■■■군청에 ◆◆◆◆ 부지에 공장 증설 승인을 위한 자료를 제출하였으나 ■■■군청은 공장 증설 승인 전에 ◆◆◆◆의 부지는 녹지용지라는 이유로 지구단위계획 변경을 통해 농업용지로 변경하도록 요구하였다.

위 사람은 지구단위계획 변경을 위해서는 환경성, 교통성 검토의 기초조사와 토목설계, 도면 등을 작성해야 하는데 이는 ●●본부 자체적으로 할 수 없어 지구단위계획 변경을 위한 외주용역 추진을 준비하였다.

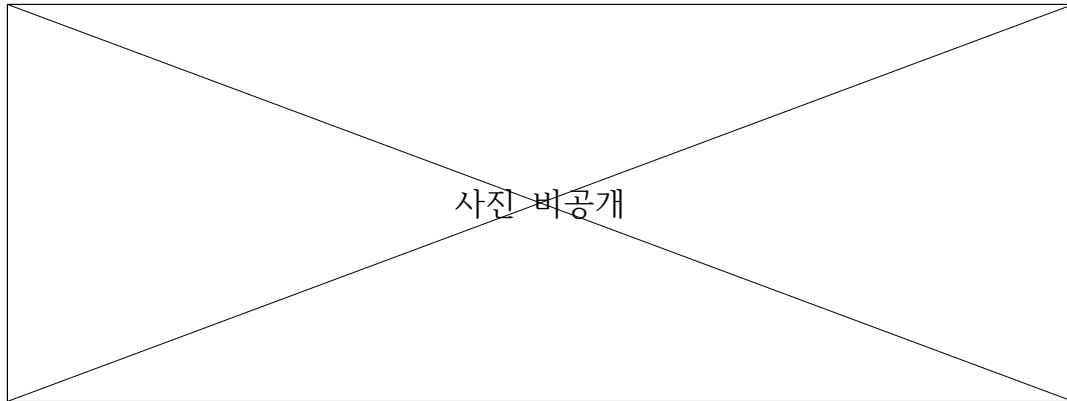
그러나 외주용역 견적을 받아본 결과 비용이 약 xx백만 원이고 용역 기간도 약 6개월로 장기간 소요되어 지목변경 승인의 어려움이 예상되었다.

4. 지목변경 문제점 해결을 위한 노력

위 사람은 지구단위계획 변경을 추진하기 앞서 ■■■군청의 행정명령의 정당성과 지구단위계획 변경 필요성에 대한 의구심이 생겨 이를 직접 확인해보고자 하였다.

우선 ●●본부의 지구단위계획을 설정하였던 도시계획 관련 외주용역 업체로부터 ●●본부 전체 지구단위계획 면적 자료를 요구하였고 해당 자료의 ◆◆◆◆ 부지를 확인한 결과 [그림 1]과 같이 ◆◆◆◆ 부지가 공장용지로 표기되어 있는 사실을 확인하였다.

[그림 1] 지구단위계획 면적 공장용지의 ◆◆◆◆ 위치

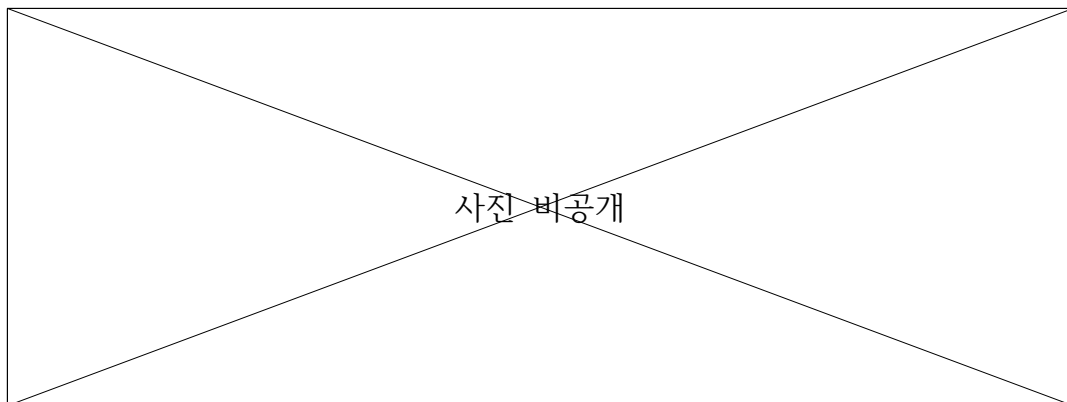


자료: ○○본부 지구단위계획 면적 자료 재구성

위 사람은 ■■■군청 지구단위계획 담당자에게 해당 자료를 제시하며 ■■■군청의 행정명령 철회를 요구하였으나 ■■■군청 담당자는 해당 자료가 잘못된 자료라고 하며 행정명령 철회 요구를 받아들이지 않았다.

위 사람은 이를 다시 증빙하기 위하여 관련 법령, 지구단위계획종합도, 토지이용계획 등의 행정자료를 면밀히 검토하고, [그림 2]와 같이 지구단위계획 면적과 위성사진을 겹쳐서 분석한 결과 위성사진의 ◆◆◆◆ 부지와 지구단위계획 면적의 ◆◆◆◆ 부지가 공장용지로 일치함을 다시 한번 확인하였다.

[그림 2] 지구단위계획 면적과 항공위성사진 대조 사진



자료: ●●본부 제출 자료 재구성

위 사람은 해당 자료를 갖고 ■■■군청 담당자를 찾아가 해당 자료를 제시하며 현재 지구단위계획 상 ◆◆◆◆ 부지는 공업용지로 설정되어 있으며 ■■■군청에서 제기한 행정명령에 대해 이의제기하고 행정명령 철회를 다시 요구하였다.

■■■군청 담당자는 해당 자료를 면밀히 검토하고는 위 사람의 ◆◆◆◆ 철회 행정명령 철회 요구를 받아들였다.

그 결과 20xx. xx. xx. ●●본부 ◆◆◆◆ 부지는 지구단위계획 변경을 하지 않고도 ■■■군청으로부터 ◆◆◆◆의 공장 증설 승인을 받았으며 20xx. xx월 ●●본부의 임야로 등록된 ◆◆◆◆ 부지를 공장용지로 지목변경을 완료하였다.

위 사람은 ■■■군청으로부터 ◆◆◆◆ 철회의 행정명령 철회를 이끌었으며 그로인해 불필요한 지구단위계획 변경 요구에 대해 적극적인 검토로 지구단위계획 변경 외주용역 비용 xx백만 원을 절감하였고, 임야로 등록된 ●●본부 부지 일부가 공장용지로 변경되면서 ●●본부 자산가치가 상승하는 계기가 되었다.

조치할 사항

☆☆처장은

●●본부 ◆◆◆◆ 부지의 지목변경을 위해 적극적으로 검토하여 예산을 절감하고 자산가치의 상승에 기여한 ●●본부 관리부 X급 정지현을 포상하시기 바랍니다.